



PUTUSAN

Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ICAL alias ICAL bin MUHAMMAD WAWAN;**

Tempat Lahir : Ternate;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Langar, RT 008, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ICAL alias ICAL bin MUHAMMAD WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ICAL alias ICAL bin MUHAMMAD WAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 319/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat yang dikirim melalui Pos dan diterima tanggal 8 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



Tenggarong pada tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat berat sehingga mohon putusan yang seingan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM 08, RT 14, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



menyimpan dan menguasai Narkotika oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor 002/10996.00/2024 tanggal 25 Januari 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor LS3EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 2 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik Terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun apabila *judex facti* kurang pertimbangan hukumnya maka *judex juris* dapat memperbaikinya;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, yang menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 319/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



210/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD ICAL alias ICAL bin MUHAMMAD WAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 319/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2025